

1004982-28.2022.8.26.0565

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Ana Lucia Fusaro

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... apenas para as hipóteses de furto e roubo. Cláusula integrante das Condições Gerais da apólice que exclui expressamente a indenização para danos decorrentes de estelionato e apropriação indébita. Condutas delitivas que não se confundem com furto mediante fraude. Entrega espontânea do veículo após conferência dos documentos e recebimento de valores do locatário do automóvel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

2ª Vara Cível

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: (11) 4238-8100 - E-mail: saocaetano2cv@tjsp.jus.br

1004982-28.2022.8.26.0565 - lauda

CONCLUSÃO

Em 18 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao (à) Doutor(a) Ana Lucia Fusaro - Juiz(a) de Direito. TABATHA TAMARA DUARTE MURILLO, Assistente Judiciário

Processo nº:

1004982-28.2022.8.26.0565

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Marcio Viana da Rocha

Requerido:

Azul Companhia de Seguros Gerais

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARCIO VIANA DA ROCHA, em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sustentando, em suma, que, em 28/08/2021, foi assistir a um espetáculo no Teatro Municipal Santos Dumont; que, ao chegar no local, foi abordado por um rapaz que lhe ofereceu o serviço de valet. Afirmo que entregou seu veículo ao manobrista e foi assistir ao espetáculo, todavia, ao retornar, não encontrou ninguém, sequer o veículo, com isso, questionou os funcionários do Teatro que lhe informaram não possuir serviço de valet no Teatro. Ao saber que seu veículo havia sido furtado, registrou boletim de ocorrências e contatou a seguradora ré que, posteriormente, em 20/09/2021, negou-lhe a cobertura securitária, sob o argumento da exceção prevista na cláusula 11.1, alínea "p", das Condições Gerais da Apólice. Afirmo que, em razão disso, adquiriu outro veículo, no valor de R\$ 68.000,00, bem como teve de contratar o patrono para ingressar com a presente ação, desembolsando

a quantia de R\$ 5.203,07 para o pagamento de seus honorários contratuais. Pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização correspondente a 100% da tabela FIPE do veículo, no montante correspondente a R\$ 83.851,00; condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em R\$ 20.000,00, condenação por danos materiais, correspondente a R\$ 5.203,07 (honorários) e R\$ 68.000,00 (veículo adquirido), além do pagamento de R\$ 10.000,00 referente à depreciação do veículo adquirido após a recusa da seguradora.

Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 195/233), aduzindo, em síntese, que o autor foi vítima de estelionato, evento este não amparado pelo contrato de seguro, nos termos da cláusula 11.1 alínea "p", do item "prejuízos não indenizáveis". Afirmo que na própria apólice de seguro consta o sítio eletrônico que o segurado pode acessar para consultar as condições gerais de seguro; que o segurado tem pleno conhecimento dos riscos não cobertos pelo contrato de seguro. Pleiteia a improcedência da ação.

Réplica às fls. 261/270.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor pleiteou a inversão ao ônus da prova, enquanto a ré requereu a produção da prova oral e pericial (fls. 298/300).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A hipótese presente nos autos é de julgamento antecipado, conforme art. 355, I do Código de Processo Civil. O magistrado só está obrigado a abrir a fase instrutória se mantiver dúvida acerca de fatos pertinentes, relevantes e controversos.

Em matéria de julgamento antecipado da lide deve prevalecer a cautelosa avaliação do julgador da necessidade ou não de produção da prova em audiência, em face do caso concreto e com o cuidado para não ofender um dos mais importantes princípios epistemológicos do processo: o contraditório e a ampla defesa.

Consigno que a prova documental produzida nos autos é suficiente para o julgamento da demanda, sendo desnecessária a produção de outras que em nada contribuiriam para o julgamento da lide.

No mérito, a ação é improcedente.

Restou incontroverso a relação havida entre as partes, através do contrato de seguro, representado pela apólice nº 60.21.0531.012102.000, com vigência de 10/03/2021 a 10/03/2022, que cobria os eventos ocorridos com o veículo HR-V EX-AT 1.8 16V I-VTEC FLEX, de placas SP/FZA0874 (fls. 26/29), assim como o sinistro ocorrido em 28/08/2021, comunicado à seguradora na mesma data.

Controvertem as partes, todavia, quanto à obrigatoriedade ou não de custeio do veículo segurado, assim como o dever de indenizar os danos morais e materiais arguidos pela parte autora.

Pois bem!

Importante constar, de início, que nos contratos de seguro a interpretação deve ser feita de forma restritiva, razão pela qual devem prevalecer as coberturas efetivamente previstas nas apólices. Nesse sentido:

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de cobrança de indenização securitária. Negativa da seguradora. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Apólice que prevê cobertura apenas para as hipóteses de furto e roubo. Cláusula integrante das Condições Gerais da apólice que exclui expressamente a indenização para danos decorrentes de estelionato e apropriação indébita. Condutas delitivas que não se confundem com furto mediante fraude. Entrega espontânea do veículo após conferência dos documentos e recebimento de valores do locatário do automóvel. Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária. Contratos de seguro possuem interpretação restritiva. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1104219-14.2018.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).

Com efeito, prevê o artigo 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Daí decorre a impossibilidade de se exigir a indenização securitária por evento não expressamente coberto, até porque também o segurado efetuou o pagamento do prêmio correspondente a tais eventos, como contraprestação aos riscos ali delimitados. A propósito do tema, confira-se a lição de SÍLVIO DE SALVO VENOSA: “(...) O contrato de seguro tem compreensão e interpretação restritas, não se admitindo alargamento dos riscos, nem extensão dos termos. Daí porque é essencial que os riscos estejam minudentemente descritos e expressamente assumidos pelo segurador. Um seguro que proteja de furto simples não pode cobrir um furto qualificado; um seguro que proteja de incêndio não pode ser estendido à inundação, por exemplo. ””(TJSP - Apelação nº 1026543-13.2015.8.26.0577 - 25ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Azuma Nishi - j. em 15/12/2016).

Logo, restando incontroverso que o veículo do autor foi furtado mediante fraude, causa esta excludente do direito à pleiteada indenização prevista no contrato de seguro (cláusula 11.1, alínea “p” - fls. 58), a recusa da seguradora ré não se configura como injustificada.

Friso, ainda, que é incabível a alegação do autor de que não tomou conhecimento, à época da contratação, dos prejuízos não indenizáveis pela seguradora, vez que na própria apólice de seguro consta o sítio eletrônico que o segurado pode acessar para consultar as condições gerais do contrato, além da clara advertência de que o segurado deve ler atentamente as condições e conferir seus dados (fls. 26).

Sendo assim, cai por terra a tese de que não houve informação clara e precisa quanto às excludentes de cobertura contratual.

Nessa diretriz, não sendo injustificada a recusa pela seguradora ré, não há que se falar em indenização por danos materiais, sequer morais, culminando na improcedência da ação, como medida de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARCIO VIANA DA ROCHA, em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Pela sucumbência, condeno o autor a arcar, com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

P. R. I. C.

São Caetano do Sul, 18 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fusaro
JUIZ(A) DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA